

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8949/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ปรีชา ฐิตระกูล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 195

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 13 ทวิวรรค
หนึ่ง, มาตรา 89

พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
มาตรา 3, มาตรา 10

แม้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 มีเมทแอมเฟตามีนอัน
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (กระทำความผิดวันที่ 1 มิถุนายน 2539) ไว้ในครอบ
ครองเพื่อขายและเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่การที่ศาลล่างทั้งสอง
ปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าพนักงานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบ
ครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาด้วย ยังไม่ถูกต้อง เพราะความผิดฐาน
ร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มิได้อยู่ในความหมายของคำว่า "ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด" ตามมาตรา 3 แห่งพระ
ราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 ในอันที่จะระวางโทษผู้กระทำความผิดที่เป็นเจ้าพนักงานเป็นสามเท่าของโทษที่
กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นตามมาตรา 10 คงปรับบทลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานมี

เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายได้ฐานเดียว ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความไม่ได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ดังนี้ จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย และฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ประกอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 10 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2539 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อันเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และจำเลยที่ 2 ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน อันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จำนวน 1,250 เม็ด คำนวณเป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์ได้ 20.034 กรัม ไว้ในครอบครองเกินปริมาณ 0.500 กรัมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเพื่อขายและขายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวจำนวน 1,000 เม็ด ให้แก่ผู้ล่อซื้อในราคาเม็ดละ 55 บาท และจำเลยที่ 1 ได้พาอาวุธปืนพกสั้นขนาด .45 มีหมายเลขทะเบียนของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้จากนายทะเบียนท้องที่แล้วติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรด้วย เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองพร้อมยึดได้ธนบัตรฉบับละ 100 บาท จำนวน 2 ฉบับ จากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นธนบัตรที่จำเลยที่ 1 ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

และเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยทั้งสองมีไว้เพื่อขายที่เหลือจากการขายให้แก่ผู้ล่อซื้อ
จำนวน 250 เม็ด และเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยได้ขายให้แก่ผู้ล่อซื้อไปจำนวน
1,000 เม็ด รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบ - 1442 ตราด อารุณ ปิ่น กระสุนปืน
พร้อมซองปืนเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72
ทวิ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13
ทวิ, 62, 89, 106 ทวิ และ 116 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 3, 4, 10, 12 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91, 371 ริบเงินสด จำนวน 200 บาท และริบเมทแอมเฟตามีนให้แก่
กระทรวงสาธารณสุข

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 62 วรรคหนึ่ง, 89,
106 ทวิ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. 2534 มาตรา 10 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ
วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 83 เป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่าง
วาระกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นเจ้า
พนักงานตามกฎหมายร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดและเพื่อขาย เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 แต่มีอัตราโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานเป็นเจ้า
พนักงานตามกฎหมายร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด จำคุก 36 ปี ฐานพาอาวุธปืนมีเลขทะเบียนของตนเองไปใน

เมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักปรับ 2,000 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 36 ปี และปรับ 2,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 62 วรรคหนึ่ง, 89, 106 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 แต่มีอัตราโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดจำคุก 12 ปี จำเลยที่ 1 รับสารภาพในชั้นสอบสวนและนำสืบรับข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาเฉพาะความผิดฐานพาอาชญากรไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จึงลดโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดนี้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 1,000 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 36 ปี และปรับ 1,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบเมทแอมเฟตามีนของกลางให้แก่กระทรวงสาธารณสุข และริบธนบัตรฉบับละ 100 บาท จำนวน 2 ฉบับ ของกลางคำขอส่วนอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 มีเมทแอมเฟตามีน อันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ในขณะกระทำความผิด) ไว้ในครอบครองเพื่อขายและเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

คงวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนดยังไม่ถูกต้อง เพราะความผิดฐานนี้มีได้อยู่ในความหมาย ของคำว่า"ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด" ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ในอันที่จะระวาง โทษผู้กระทำความผิดที่เป็นเจ้าพนักงานเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิด นั้นตามมาตรา 10 คงปรับบทลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน ครอบครองเพื่อขายได้ฐานเดียว ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้คู่ ความไม่ได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีเมทแอมเฟตา มีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย และฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเกิน ปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษฐาน เป็นเจ้าพนักงานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายตามพระราชบัญญัติวัตถุ ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ประกอบ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 10 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-อภิศักดิ์ พรวรชราภา-ยงยศ นิสภัตรกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ